

1501500-21.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIO SERGIO ANTUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

MARIO SERGIO ANTUNES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 24 de junho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

2ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501500-21.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIO SERGIO ANTUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

MARIO SERGIO ANTUNES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 24 de junho de 2021, por volta de 1h30, na Rua José Bonifácio, próximo ao n. 315, em Jandira, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 38 porções de cocaína, pesando 19,5g e 74 porções de maconha, pesando 63,5g, consoante auto de apreensão de fls. 05 e laudo de constatação de fls. 13/16. Narra a peça acusatória que policiais militares avistaram o réu em atitude suspeita, sentado em uma calçada com uma bolsa preta nas mãos. Ao perceber a presença da viatura, o réu correu, mas acabou caindo e sendo abordado. Além dos entorpecentes, foram

encontrados em poder do réu R\$ 199,00.

Recebida a denúncia (fls. 60), o réu foi citado (fls. 72) e apresentou defesa prévia (fls. 76/77).

Na instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.
Fundamento e decido.

O entendimento jurisprudencial consolidado de que os depoimentos dos agentes policiais são prova suficiente para embasar um decreto condenatório está fundado na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, de que a atividade policial é espécie.

Conforme doutrina do mestre Hely Lopes Meirelles, a presunção de legitimidade dos atos administrativos decorre do princípio da legalidade da administração, pelo qual todos os atos do poder público devem estar fundados em lei, sendo a presunção de veracidade, a ela inerente, atinente aos fatos alegados pela administração para a prática do ato. Tais presunções justificam-se pela necessidade da atuação pronta e célere do Estado, autorizando a imediata execução dos atos administrativos e resultam na inversão do ônus da prova em desfavor do administrado, a quem caberá demonstrar a ilegalidade do ato (in Direito Administrativo Brasileiro, 34a Edição, pg. 161).

De fato, os atos de polícia, ou seja, os atos praticados pelo Estado para preservação da segurança pública, são atos administrativos e, como tais, gozam dos atributos da presunção de legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade. Da mesma forma, devem observar os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37, da Lei Maior e devem conter os elementos essenciais de validade dos atos administrativos, consistentes na competência, forma, motivo, finalidade e objeto, sujeitando-se a controle de legitimidade.

Pois bem, o efetivo controle da legitimidade dos atos administrativos é essencial em um Estado Democrático de Direito, impedindo a prática de atos arbitrários pelo Poder Público. Por controle efetivo entende-se a análise não apenas dos requisitos formais, mas a verificação da existência dos motivos declarados para a prática do ato e da obtenção do resultado de interesse público previsto na lei.

Ora, a decisão pela prática do ato administrativo é feita pelo agente público competente para tanto, cabendo a ele declarar os motivos que ensejaram a medida, a justificativa legal para sua adoção e a finalidade pretendida.

Sendo assim, o agente que praticou o ato irá naturalmente relatar motivos que se coadunem com a lei invocada e com a finalidade declarada, justificando suas próprias ações. Bem por isso, o agente responsável pelo ato não tem neutralidade para atestar a veracidade dos motivos que fundamentaram sua prática, tornando necessária a obtenção de outros elementos que demonstrem que os motivos realmente existem para que haja efetivo controle de legitimidade do ato.

Imagine-se, por exemplo, um ato administrativo de contratação com dispensa de licitação fundamentado em situação de emergência. Para que tal contratação seja considerada legítima, é preciso verificar se realmente existe uma situação emergencial tal como exigida pelo artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, não

bastando a declaração prestada pelo agente público. Por esta razão, a própria lei exige a realização de um processo de dispensa, devidamente instruído com prova da situação emergencial (artigo 26, parágrafo único, inciso I). Com isso, garante-se transparência à atuação do Estado e coíbem-se abusos.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado à prisão em flagrante realizada pelo agente policial. A Constituição Federal estabelece que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (art. 5º, LXI).

Por sua vez, o artigo 302, do Código de Processo Penal, dispõe que "considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Desta forma, ao apresentar um preso em flagrante na Delegacia de Polícia, o agente policial irá necessariamente descrever uma das situações que, segundo a lei, caracterizam flagrante, apresentando versão que legitime sua ação. Do contrário estaria admitindo que agiu fora das hipóteses legais e que cometeu o crime previsto no artigo 90, da Lei 13.869/2019.

Nesse contexto, para que haja controle efetivo da legitimidade da prisão em flagrante, é imprescindível que o próprio Estado exija que os agentes da força policial apresentem elementos de prova que corroborem sua versão, garantindo transparência e coibindo abusos.

Todavia, o que vem ocorrendo é justamente o contrário. Sabendo que sua palavra será considerada como suficiente para a condenação, os agentes que realizam o flagrante ignoram outros meios de prova disponíveis, deixando de arrolar testemunhas e de documentar devidamente suas ações. A polícia judiciária, por seu turno, apenas colhe a versão apresentada pelos agentes que apresentaram o flagrante, deixando de realizar diligências que seriam importantes para elucidação dos fatos.

Neste cenário, fica patente a disparidade de armas entre a acusação e a defesa, sendo muito mais difícil ao acusado comprovar que os fatos não ocorreram como narrado pelos guardas ou policiais do que seria aos agentes da lei apresentar outras provas que corroborassem sua versão.

É preciso considerar que os acusados são apresentados na delegacia sem a presença de um defensor e, no mais das vezes, não têm condições financeiras de contratar um advogado, sendo representados por defensores dativos que apenas tomam conhecimento dos fatos após o recebimento da denúncia, ou seja, muito depois da conclusão do inquérito policial. É evidente que, nestas circunstâncias, o acusado fica impedido de requerer diligências à autoridade policial para demonstrar que os fatos não ocorreram da forma descrita pelos agentes policiais que apresentaram o flagrante e, desta forma, evitar o processo criminal.

Nesse ponto, transcrevo a lição precisa do mestre Dalmo de Abreu Dallari:

"Nas sociedades democráticas modernas, submetidas ao império do direito, a proteção dos direitos humanos no caso de grave ameaça, como também o castigo dos responsáveis por toda ofensa a esses direitos, é tarefa que incumbe ao Poder Judiciário de cada Estado. (...) É preciso ter muito claro, entretanto, que para a real proteção judicial dos direitos humanos não é suficiente e, pelo contrário, é perigoso só cumprir formalidades judiciárias, ter uma aparência de proteção

judicial, que adormece a vigilância e que não é, porém, mais do que uma ilusão de justiça." (in O Poder dos Juízes, 3a Edição, pg. 38)

Não basta, portanto, afirmar que os réus tiveram oportunidade de apresentar sua versão à autoridade policial, garantindo seu direito ao contraditório. É preciso considerar a posição vulnerável em que os presos em flagrante se encontram no momento da apresentação na delegacia, especialmente quando se trata de pessoas humildes, sem conhecimento sobre seus direitos e cujas famílias estão submetidas diuturnamente à mesma força policial que os acusa.

É preciso, ainda, ter em mente que os episódios de abuso de poder em ações policiais minam a confiança da população não apenas na polícia, mas em todas as instituições democráticas, fragilizando a legitimidade do próprio Estado e agravando o problema da violência, ao propiciar o surgimento de métodos ilegais de solução de conflitos.

Desta forma, para efetiva garantia do direito constitucional à ampla defesa, deve ser exigido dos agentes da lei que busquem elementos de prova que demonstrem a ocorrência do crime, deixando de contar apenas com a credibilidade dada à sua palavra para tanto.

Atualmente, existe meio eficaz e acessível de documentação da ação policial, consistente na utilização das câmeras de corpo pelos agentes, registrando continuamente a atuação em áudio e vídeo e permitindo que se verifique se a situação ocorrida configura uma das hipóteses de flagrante delito ou não.

O Estado de São Paulo assinou, em 05 de fevereiro de 2021, contrato para compra de 2,5 mil câmeras para utilização por policiais militares, conforme notícia divulgada no site oficial do governo, em que se lê:

"O Governador João Doria anunciou, nesta quarta-feira (10), a aquisição de 2,5 mil novas câmeras corporais para a Polícia Militar de São Paulo. O equipamento é acoplado aos uniformes e grava automaticamente todas as atividades policiais, transmitindo imagens em tempo real para centrais específicas e garantindo acompanhamento instantâneo das ações em diferentes regiões do estado.

"No último dia 5 de fevereiro, foi assinado o contrato para a aquisição de mais 2,5 mil câmeras corporais no programa Olho Vivo. Elas começam a ser distribuídas no mês de março. O uso de câmeras portáteis acopladas aos uniformes fortalece a produção de provas e, ao mesmo tempo, protege os cidadãos e os policiais, dando mais transparência ao trabalho da PM", disse Doria. Ele também ressaltou que a PM de São Paulo é a primeira a utilizar câmeras portáteis em grande escala e com a atual tecnologia em todo o Brasil.

A aquisição das câmeras ocorreu por meio de licitação internacional no final de 2020, com publicação do edital no Diário Oficial do Estado em 17 de outubro. A empresa do consórcio Advanta/Axon foi a vencedora. O contrato de 30 meses tem valor mensal de R\$ 1,2 milhão para operação e gestão completa do sistema. Após a contratação, são 90 dias para a entrega. A expectativa é que a nova tecnologia entre em operação já no primeiro semestre de 2021.

Com capacidade para captar som e imagem, as câmeras corporais contribuem decisivamente para fortalecer a produção de provas judiciais durante ocorrências criminais. Os registros também garantem os direitos individuais dos cidadãos e preservam a atuação dos policiais, garantindo mais transparência e legitimidade às ações da corporação.

Atualmente, a PM já conta com 585 câmeras portáteis em operação. Essas unidades foram obtidas em parceria com a iniciativa privada e estão em uso desde agosto de 2020 nas regiões central e sul da capital paulista.

As câmeras portáteis são acopladas aos uniformes e gravam automaticamente todas as atividades policiais durante o turno de serviço. Ou seja, todas as abordagens, fiscalizações, buscas, varreduras, acidentes e demais interações com o público são registradas independentemente da ação do policial. Os dados são transmitidos em

tempo real por meio de live streaming ou armazenados na nuvem para acesso remoto das autoridades de segurança e judiciais sempre que necessário.

A localização por GPS também facilita a produção de provas e garante mais segurança aos policiais. Com o equipamento acoplado ao corpo, o policial pode ter sua posição facilmente rastreada e informada com exatidão a outras equipes da PM em casos de necessidade de reforço.

(<https://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-imprensa/release/governo-de-sp-adquire-25-mil-novas-cameras-corporais-para-a-policia-militar-2/>)

Conforme se verifica, a implantação do programa tem por finalidade "fortalecer a produção de provas judiciais durante ocorrências criminais", garantir "os direitos individuais dos cidadãos" e preservar "a atuação dos policiais, garantindo mais transparência e legitimidade às ações da corporação".

Todavia, o programa é ainda incipiente e a quantidade de câmeras adquiridas muito inferior ao número de policiais militares que atuam no Estado. Além disso, não abrange as guardas municipais existentes em muitos Municípios.

Desta forma, enquanto não for adotado o amplo uso da câmera de corpo, os agentes policiais terão que buscar outras provas, como testemunhas da ação, imagens de câmeras de vigilância existentes nas proximidades ou, até mesmo, gravar a ação com seu próprio celular.

Para que tal postura seja adotada como padrão, é imprescindível que o Poder Judiciário reconheça que a presunção de legitimidade da atuação policial serve apenas como pressuposto para a auto-executoriedade e imperatividade inerentes à atuação do Estado. No entanto, não pode afetar a valoração da prova na esfera criminal, que deve ser feita levando em conta o interesse do agente policial em apresentar versão que legitime sua ação.

Estabelecidas tais premissas, verifica-se que, no caso presente, embora tenha havido apreensão de drogas (fls. 05), a única prova produzida em relação à autoria foi a oitiva dos agentes públicos que realizaram a prisão em flagrante.

O policial militar Anderson Gomes de Barros narrou que estava em patrulhamento pelo Ouro Verde com seu parceiro, soldado Aparecido, quando avistaram um indivíduo encostado em uma pedra, com uma bolsa vermelha. Ao ver a viatura, ele correu e entrou na viela que fica atrás da pedra. Desembarcaram e, ao entrarem na viela, viram o réu caído embaixo da escada. Ele estava bastante machucado, com uma lesão na cabeça. Era de madrugada e não havia ninguém no local. Não usa câmera corporal e não há nenhum registro da ocorrência.

O policial militar Eduardo Aparecido Luz relatou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistou o réu com uma bolsa vermelha na mão. Ao ver a viatura, ele correu em direção à viela. Desembarcaram e passaram a persegui-lo. Quando entraram na viela, viram o réu caído embaixo da escada, com a bolsa vermelha ao lado dele. Foi acionado o resgate. Na bolsa, estavam as drogas apreendidas. Não fizeram busca pessoal porque ele estava muito machucado, não quiseram encostar no corpo para não prejudica-lo. Com a chegada dos bombeiros, foi constatado que havia dinheiro na blusa do réu. Ele estava inconsciente. O fato ocorreu por volta de meia noite e ninguém presenciou. Não usam câmeras corporais.

O réu negou a prática do crime. Disse que estava perto da pedra, esquentando uma fogueira, quando os policiais o abordaram. Não tinha nenhuma bolsa em seu poder. Os policiais o levaram para a ponta da escada. Tentou fugir descendo a escada e o policial Anderson colocou o pé na sua frente, fazendo com que caísse da escada.

Diante da negativa de autoria do réu e não havendo outras provas que corroborem a

versão dos agentes que fizeram a prisão em flagrante, há que se reconhecer a insuficiência de provas para a condenação.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para ABSOLVER o réu MARIO SÉRGIO ANTUNES da imputação que lhe foi feita na denúncia, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Diante da alegação do réu de que sofreu violência policial, encaminhe-se cópia desta sentença e dos depoimentos colhidos para a Corregedoria da Polícia Militar para as apurações cabíveis.

Os valores apreendidos deverão ser destinados ao Fundo Penitenciário, já que o réu negou serem de sua propriedade. Oficie-se.

Expeça-se certidão de honorários à patrona nomeada para a defesa, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Jandira, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA